

주의 요구

1. 제 목 : 수의계약 등 체결 적정성 검토 및 계약 준공 시 검사
조서 작성 불철저
2. 소관부점 : 공공개발기획처, 개발혁신지원처, 남부개발처, 중부
개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「공공개발업무세칙」에 따르면 공공개발본부는 공사가 시행하는 국·공유재산 등의 개발업무를 수행하고 있고

「업무분장세칙」 제30조에 따라 공공개발기획처는 공공개발 업무조정 및 총괄을 담당하고, 개발혁신지원처는 같은 세칙 제31조에 따라 공공개발 건설사업 및 준공재산 임대·시설관리 업무를 총괄하고 있다.

또한, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 같은 세칙 제32조 내지 제35조에 따라 ❶공공개발에 따른 설계·시공·임대·시설관리, ❷업무용부동산의 취득·가공·개발·처분, ❸유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 개발 및 관리(임대포함)·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 계약상대자 자격 요건 사전 검토

「계약사무세칙」 제2조에 따르면 계약에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에서 정하는 바에 따르고, 그 이외에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 같은 법 시행령을 따른다고 되어 있고

국가계약법 제27조 제3항에 따르면 입찰 참가자격을 제한받은 자(이하 “부정당업자”라 한다)와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

또한, 같은 법 시행령 제12조 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 ①다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나, ②기획재정부령에서 정하는 요건⁹⁾에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게끔 되어 있는데

같은 법 시행규칙 제14조 제1항 내지 제2항에 따라 계약담당공무원은 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 사업자등록증 등 서류의 사본에 의하여 이를 증명하여야 한다.

한편, 조달청 홈페이지 법령해석(공개번호 1801050007, 2018. 1. 5. 회신) 공개사례에 따르면 수의계약에 의하는 경우에도 [그림 1]과 같이 수의 계약대상자는 면허·허가 등의 요건과 사업자등록증을 교부받은 경우 등 요건에 적합해야 한다고 판단하고 있다.

9) 국가계약법 시행규칙 제14조 제1항에 따라 「부가가치세법」 제8조 등에 따라 해당사업에 대한 사업자등록증을 교부받은 경우를 말함

[그림 1] 조달청 해석사례(수의계약상대자 요건)

해석사례(공개번호 1801050007) 답변내용	
회신내용	안녕하십니까? 국민신문고(조달청)를 찾아주셔서 감사드리며 귀하께서 질의하신 내용에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. [질의요지] 사업자등록번호가 있는 주체 건당 1000만원 한도의 금액을 대가로 지불하는 개인 대상연구용역계약 가능여부 [답변내용] 공공기관이 당사자가 되는 계약은 해당 계약문서, 공공기관의 운영에 관한 법령, 공기업·준정부기관 계약사무규칙이나 기타 공공기관 계약 사무운영규정(기획재정부 훈령) 등 해당기관의 계약사무규정에 따라 계약업무를 처리하여야 할 것입니다. 참고로, 국가기관이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조의 규정에 의하여 특정인으로 하여금 수의계약을 체결함에 있어서 특정 인이라 함은 당해 기술·용역 업무를 수행하는데 있어서 법률적·제도적 또는 능력의 측면에서 그 사람이 아니면 수행이 곤란하다고 판단되는 경우를 의미하는 것으로서 개인 및 법인 등을 포함하는 것입니다. 수의계약에 의하는 경우에도 수의계약대상자는 동법시행령 제12조제1항 제2호에 규정한 관련 법령에 의한 면허·허가 등의 요건과 제4호의 규정에 의한 기획재정부령이 정하는 요건에 적합하여야 하는 것으로서 동 규정에서 "기획재정부령이 정하는 요건"이라 함은 동법 시행규칙 제14조에 규정한 바와 같이 소득세법 제168조·법인세법 제111조 또는 부가가치세법 제5조의 규정에 의하여 당해 사업에 관한 사업자등록증 교부받거나 납세번호 부여받은 경우를 말하는 것입니다. 구체적인 경우에서 수의계약에 의할 것인지 여부 및 특정인의 범위 및 특정인의 요건을 증명할 수 있는 방법 등에 대해서는 당해 계약목적물의 특성 등을 고려하여 계약담당공무원이 사실판단할 사항임을 알려드립니다. ————— 본 상담(답변)내용은 법적 효력을 갖지 아니합니다. 답변내용이 부족하거나 만족스럽지 못하시더라도 법령해석상 부득이한 부분이 있는 점 널리 이해하여 주시고, 더 궁금한 사항이 있으시면 조달청 규제개혁법무담당관실(김준수 위원, ☎070-4056-7573, F042-472-2229)에 연계 연락하여

따라서, 공공개발 업무 수행에 필요한 계약체결 시 계약상대자의 유효한 사업자등록증 및 관련 다른 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등의 자격요건을 검토하고, 부정당업자가 아닌 지 확인하여야 한다.

(2) 계약체결 시 계약문서 구비 필요

국가계약법 시행령 제49조 제1호에 따르면 계약금액이 3천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있고, 이 규정에 따라 계약서의 작성을 생략하는 경우 같은 법 시행규칙 제50조에서 정하는 바와 같이 계약상대자로부터 각서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 하며

(계약예규)「용역계약 일반조건」 제4조 제1항에 따르면 용역의 계약 문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있고 물품 및 공사계약의 경우에도 관련 예규¹⁰⁾에 따라 계약문서를 구성하여야 한다.

10) 1. (계약예규)「공사계약일반조건」 제3조(계약문서) ①계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

또한, 조달청 홈페이지 법령해석(공개번호 2307200013, 2023. 7. 20. 회신) 공개사례에 따르면 국가계약법 시행령 제49조 제1호에 따라 계약서 작성을 생략을 하더라도 [그림 2]와 같이 계약문서 중 유의서, 일반조건, 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서는 작성하여야 한다고 보고 있다.

[그림 2] 조달청 해석사례(계약문서 구성)

해석사례(공개번호 2307200013) 답변내용	
회신내용	1. 안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 2. 귀하의 민원 내용은 '계약서 생략 가능 여부'에 관한 것으로 이해됩니다. 3. 귀하의 질의 사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다. 가. 우선 조달청은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 계약예규(기획재정부에서 제정한 공사입찰유의서 등)의 내용에 대한 질의에 국한하여 답변하고 있으므로 이를 벗어나는 질의는 답변이 곤란함을 양해바랍니다. 나. 질의1에 대하여) 국가기관이 체결하는 계약에 있어서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 '시행령'이라 합니다) 제49조 제1호에 의하여 계약금액이 3천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있습니다. 다만 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 이 규정에 따라 계약서의 작성을 생략하는 경우, 같은 법 시행규칙 제50조에서 정하는 바와 같이 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 합니다. 그리고 용역계약에 있어서 계약문서는 계약예규 「용역계약 일반조건」 제4조 제1항에 따라 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 갖습니다. 상기 규정에 따라 계약문서 중 계약서 작성을 생략할 수 있습니다. 따라서 귀 질의의 용역계약 계약문서 중 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서는 작성하여야 할 것으로 봅니다. 질의2에 대하여) 「시행령」 제30조 제1항에 따라 계약담당공무원은 주계약의 체결하는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 합니다. 다만, 다음 각 호(각 호 생략)의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있습니다. 하지만 같은 조 제7항 및 같은 법 시행규칙 제33조 제3항 제2호에 따라 에 따라 추정가격이 100만원 미만인 물품의 제조·구매·임차 및 용역계약에서는 견적서 제출을 생략할 수 있습니다. 상기 규정에 따라 추정가격 100만원 미만의 소액 계약 시 견적서 제출을 생략하게 할 수 있습니다. 따라서 귀 질의의 경우 관련 규정에서 정하는 징구 서류 중 특별히 생략할 수 있는 서류를 제외한 서류는 징구하여야 할 것입니다. 4. 이 답변은 법적인 효력을 갖지 아니함을 알려드립니다. 내용이 만족스럽지 못하시더라도 법령해석상 부득이한 점 널리 이해하여 주시기 바랍니다. 답변내용 중 궁금한 사항은 조달청 규제개혁법무담당관실 서상락(전화:042-724-7443)에게 연락부탁 드립니다. 항상 건강하시고 행복하시길 기원합니다.

따라서, 공사는 계약금액 3천만 원 이하 수의계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략하더라도 최소한 ①각서, ②일반조건, ③(공사)설계서, (용역)과업내용서, (물품)규격서, ④산출내역서를 포함하여 계약문서¹¹⁾를 구성하여야 한다.

다만, 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다.

2. (계약예규)「물품구매(제조)계약일반조건」 제3조(계약문서) ①계약문서는 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다. 다만, 이 경우 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖는다

11) 유의서는 입찰 참가 시 유의사항을 정하고 있고, 특수조건은 필요한 경우 정할 수 있으므로 금번 계약문서 구성 검토 대상에서 제외함

(3) 계약 준공 시 검사조서 작성

「계약사무세칙」 제15조 제1항에 의하면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 필요한 검사를 하여야 하고, 같은 조 제2항에 따라 계약금액이 3천만 원 이하인 계약의 경우 검사조서 작성을 생략할 수 있고

「감사규정 시행요강」 제7조 제2항에 따르면 검사를 실시할 경우에는 감사부서의 장이 지정하는 감사인의 입회하에 실시하여야 하며 같은 조 제4항에 따라 별지1호의 서식인 검사조서를 작성하여 소관부점장의 결재를 받아야 한다.

또한, 「공공개발업무세칙」 제66조 제2항에 따르면 건설부점장은 기성 검사 또는 준공검사 등을 실시하는 경우 「계약사무세칙」과 「감사규정 시행요강」에 따라 ❶건설부점 소속직원, ❷계약부점 소속직원, ❸감사부서의 장이 지정하는 감사인이 입회하여야 한다고 되어 있는데

감사실은 공공개발기획처의 공공개발사업 계약에 대한 검사 입회 기준 요청(공공개발기획처-858, 2020. 2. 24.)에 따라 공공개발사업과 관련된 ‘공사·용역 등 준공 대가 지급요청에 대한 검사를 실시하는 경우 감사 실장이 지정하는 감사인에게 입회를 요청하고, 기성 대가 지급요청에 대한 검사 입회는 소관부점의 자점감사요원을 활용하라는 업무처리 기준(감사실-541, 2020. 2. 25.)을 통보하였다.

따라서, 공사·용역 등의 준공 대가 지급요청에 대한 검사를 실시하는 경우 감사실장이 지정하는 감사인에게 입회를 요청하고, 감사인이 입회한 검사조서를 작성하여 소관부점장의 결재를 받는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 공공개발본부 6개 부점에서 계약체결 한 0,000건(000,000백만 원 규모)¹²⁾ 내역을 점검한 결과

(1) 계약상대자 자격 요건 사전 검토 불철저

수도권서부개발처 소관 “○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○○○ ○(계약금액 000,000,000원)”의 경우 0000. 0. 00. 계약체결에 대한 내부결재를 득하면서도 기존 시공사와의 추가계약이라는 사유만으로 사업자등록증, 건설공사 면허·등록·신고, 부정당제재 여부 등 자격요건을 검토하지 않았고

남부개발처 소관 “♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣(계약금액 00,000,000원)”의 경우 0000. 0. 00. 계약체결에 대한 내부결재를 득하면서도 계약상대자의 견적서 외 사업자등록증, 부정당제재 여부 등 검토기록이 부재하는 등

[표 3] 및 [별지 1]과 같이 계약체결 시 계약상대자 자격 요건 사전 검토가 불철저한 사례 000건이 확인되었다.

[표 3] 계약상대자 자격요건 사전검토 불철저 내역

(단위: 건)

소관부점	사업자등록증 미첨부	면허·등록·신고 등 미검토	부정당제재 미검토
------	---------------	-------------------	--------------

“기재 생략”

12) 감사자료 제출 기준 재구성하였으며, 000만 원 미만 소액계약 등은 점검대상에서 제외함

(2) 계약체결 시 계약문서 구비 불철저

수도권동부개발처 소관 “[○○○○○○○○○○] ○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○○○○(계약금액 0,000,000원)”의 경우 0000. 0. 00. 계약체결 내부결재를 득하면서도 계약서 작성 생략 대신 각서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받지 아니하였고

같은 부서 “○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○ ○○○○○(계약금액 00,000,000원)”의 경우 0000. 0. 00. 계약체결 내부결재를 득하면서도 계약 문서인 일반조건, 과업내용서, 계약금액 산출내역서가 부재하여 계약 이행을 위한 목적 및 조건이 무엇인지 확인하기 어려웠고

남부개발처 소관 “○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○(계약금액 00,000,000원)” 또한 0000. 0. 00. 계약체결 내부결재를 득하면서도 일반조건, 과업내용서, 계약금액 산출 내역서가 부재하는 등

[표 4] 및 [별지 1]과 같이 계약체결 시 계약문서 구비가 불철저한 사례 0,000건이 확인되었다.

[표 4] 계약체결 시 계약문서 구비 불철저 내역

(단위: 건)

소관부점	계약서(각서) 부재	일반조건 미첨부	산출내역서 미첨부	(공사)설계서, (용역)과업내용서, (물품)규격서 미첨부
------	---------------	-------------	--------------	--

“기재 생략”

(3) 계약 준공 시 검사조서 작성 부적정

중부개발처 소관 “○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○○○○ ○○(계약금액 00백만 원)”의 경우 0000. 0. 00. 공사완료에 따른 대금 지급 내부결재를 득하면서도 검사조서 작성이 부재하였고

수도권동부개발처 소관 “■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ (계약금액 000백만 원, 계약기간: 0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 00.)”의 경우 0000. 0. 0. 마지막 준공금을 지급하는 내부결재를 득하면서 검사조서 상 건설부점 소속직원 외 계약부점 소속직원과 감사부서의 장이 지정하는 감사인이 입회하지 않은 사실이 있는 등

[표 5] 및 [별지 1]과 같이 검사조서 작성과 감사인 입회가 불철저한 사례 00건이 확인되었다.

[표 5] 준공 시 검사조서 작성 및 감사인 입회 불철저 내역

(단위: 건)

소관부점	검사조서 작성 미작성	검사조서 작성 건 중 감사인 입회 불철저
------	----------------	---------------------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 공공개발기획처, 개발혁신지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 계약상대자 자격 요건 사전 검토, 계약문서 구비, 검사조서 작성 업무를 철저히 하겠다고 하였고

수도권동부개발처는 검사조서의 경우 시설경비 용역과 같이 검사조서가 아니더라도 출근내역 등 다른 문서로 계약의 이행여부가 확인된다면 성질상 검사조서를 생략할 수 있는 계약이라 실무적으로 판단하였다고 밝혔다.

4. 조치할 사항

공공개발기획처장, 개발혁신지원처장, 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 업무상 계약체결 시 ❶계약상대자 자격 요건 사전 검토, ❷계약문서 구비, ❸검사조서 작성 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)